

SITUATION CLIENT — CAS CONCRET DE PASSATION DE MARCHÉ NAFTAL

DATE : 15 mars 2025

STRUCTURE CONTRACTANTE : Direction Régionale de Naftal — Branche Carburants, Alger Centre

RÉFÉRENCE DOSSIER : DC-ALG-2025-037

CONTEXTE GÉNÉRAL

La Direction Régionale de Naftal — Branche Carburants d'Alger Centre doit renouveler son contrat de transport de produits pétroliers (gasoil et essence sans plomb) pour l'approvisionnement de 14 stations-service réparties sur les wilayas d'Alger, Blida et Tipaza. Le contrat actuel expire le 30 avril 2025.

Le volume annuel estimé est de 180 000 tonnes de produits pétroliers.

Le montant estimé du marché est de 420 000 000 DA TTC (quatre cent vingt millions de dinars toutes taxes comprises) pour une durée d'un (01) an renouvelable.

PROBLÈME RENCONTRÉ PAR LE CLIENT

Le responsable des marchés, M. Karim Bensalem, se pose les questions suivantes :

1. CHOIX DU MODE DE PASSATION

Le marché dépasse le seuil de 50 millions de DA. Quel mode de passation doit-on obligatoirement utiliser ? Peut-on encore faire une simple consultation de fournisseurs ou doit-on lancer un appel d'offres formel ?

2. PROCESSUS DE PRÉ-QUALIFICATION

La direction souhaite constituer une liste de transporteurs qualifiés avant de lancer la consultation. Quelles sont les étapes obligatoires pour mener cette pré-qualification ? Quel est le nombre minimum de candidats pré-qualifiés requis ?

3. URGENCE OPÉRATIONNELLE

Le contrat actuel expire dans 45 jours. Le responsable craint de ne pas avoir le temps de mener une procédure complète d'appel d'offres. Peut-il recourir au gré à gré simple pour éviter une rupture d'approvisionnement des stations-service ?

4. COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Si un appel d'offres restreint est lancé, quels documents obligatoires doivent figurer dans le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ? Quelles sont les pièces administratives exigibles des soumissionnaires ?

5. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES

La direction souhaite retenir le transporteur le moins cher. Est-ce la seule option ? Peut-on introduire des critères techniques dans l'évaluation des offres pour ce type de marché répétitif ?

6. CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

Le montant du marché étant de 420 millions de DA, quelle Commission des Marchés

est compétente pour examiner ce dossier ? Quand doit-on soumettre le dossier à cette commission ?

7. AVENANT EN COURS D'EXÉCUTION

L'année dernière, un avenant de +15% avait été conclu sur un marché similaire de 380 millions de DA relevant de la compétence d'une Commission des Marchés de Branche. Cet avenant était-il soumis au contrôle de la Commission des Marchés ? Quel est le seuil déclencheur du contrôle des avenants ?

8. SOUS-TRAITANCE

Un des transporteurs pré-qualifiés souhaite sous-traiter 30% de ses trajets à une petite entreprise de transport locale. Quelles sont les conditions à respecter pour que cette sous-traitance soit autorisée par Naftal ?

9. EXCLUSION D'UN SOUMISSIONNAIRE

Un soumissionnaire a été déclaré défaillant sur un contrat précédent avec une autre branche de Naftal. Peut-on l'exclure de cette consultation ? Quelle est la procédure à suivre pour formaliser cette exclusion ?

10. PUBLICATION DES RÉSULTATS

Une fois le marché attribué, quels avis doivent obligatoirement être publiés ? Dans quels supports de publication ?

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE CONTEXTE

- Le marché porte uniquement sur la location d'attelage complet (tracteur + citerne) avec chauffeur, pour le transport de produits pétroliers.
- Les livraisons sont quotidiennes, 7j/7, sur des tournées définies à l'avance.
- La structure contractante dispose déjà d'une liste de 6 transporteurs pré-qualifiés lors d'une campagne de pré-qualification menée en octobre 2023.
- Deux des six transporteurs ont depuis lors été impliqués dans des incidents de sécurité ayant entraîné des pénalités contractuelles sur d'autres marchés Naftal.
- Le budget disponible pour ce marché a été approuvé par le plan annuel d'investissement et de fonctionnement de la branche.

QUESTION PRINCIPALE DU CLIENT

"Compte tenu de l'urgence (contrat expirant dans 45 jours) et du montant du marché (420 millions DA), quelle est la procédure réglementaire exacte à suivre selon la procédure L089 R6 de Naftal pour passer ce marché dans les délais, tout en respectant les règles de contrôle et de conformité ?"